

ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS)

വിഷയം: ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് (അധ്യായം V) - വിപുലമായ
മോക്ക് പരീക്ഷ

നിർദ്ദേശങ്ങൾ: നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വസ്തുനിഷ്ഠമായ (Objective) ചോദ്യങ്ങളും പ്രസ്താവനാരീതിയിലുള്ള (Statement type) ചോദ്യങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.

ഭാഗം എ: ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ (Objective Type Questions)

1. BNSS-ൽ പോലീസിന് എപ്പോൾ വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ്?

- (A) സെക്ഷൻ 36
- (B) സെക്ഷൻ 35(1)
- (C) സെക്ഷൻ 39
- (D) സെക്ഷൻ 40

2. BNSS സെക്ഷൻ 35(7) പ്രകാരം, എത്ര വർഷത്തിൽ താഴെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്?

- (A) 7 വർഷം
- (B) 5 വർഷം
- (C) 3 വർഷം
- (D) 2 വർഷം

3. സെക്ഷൻ 35(7) പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ, മുൻകൂർ അനുമതി നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റാങ്ക് എന്തായിരിക്കണം?

- (A) സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (SI)
- (B) അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ASI)
- (C) ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (DySP) റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
- (D) ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി (SP)

4. എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും അറസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്?

- (A) രേഖാമൂലം മാത്രം
- (B) ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏത് വിധത്തിലും
- (C) പത്ര പരസ്യത്തിലൂടെ
- (D) കൺട്രോൾ റൂമിൽ മാത്രം

5. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള കുറ്റം ചെയ്യുന്നയാളെയാണ് വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളത്?

- (A) ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്നതും കൊഗൈസബിൾ ആയതുമായ കുറ്റം
- (B) ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതും കൊഗൈസബിൾ ആയതുമായ കുറ്റം
- (C) നോൺ-കൊഗൈസബിൾ കുറ്റം മാത്രം
- (D) ഏത് ചെറിയ കുറ്റവും

6. സ്വകാര്യ വ്യക്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുൻപാകെയോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്?

- (A) 24 മണിക്കൂർ
- (B) 12 മണിക്കൂർ
- (C) 6 മണിക്കൂർ
- (D) 2 മണിക്കൂർ

7. ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമയത്ത് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിനെ കാണാനുള്ള അവകാശം പ്രതിക്ക് നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ്?

- (A) സെക്ഷൻ 35
- (B) സെക്ഷൻ 37
- (C) സെക്ഷൻ 38
- (D) സെക്ഷൻ 36

8. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തനിക്ക് വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഒരാളെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിന്തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ്?

- (A) സെക്ഷൻ 41
- (B) സെക്ഷൻ 44
- (C) സെക്ഷൻ 45
- (D) സെക്ഷൻ 46

ഭാഗം ബി: പ്രസ്താവനാരിതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Statement Type Questions)

9. നോൺ-കൊഗൈസബിൾ കുറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വാറണ്ടോ ഉത്തരവോ ഇല്ലാതെ നോൺ-കൊഗൈസബിൾ കുറ്റത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
- II. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നോൺ-കൊഗൈസബിൾ കുറ്റം ചെയ്യുകയും പേരും താമസസ്ഥലവും പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ കളവായി പറയുകയോ ചെയ്താൽ അയാളെ സെക്ഷൻ 39 പ്രകാരം പോർ കണ്ടെത്താനായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

- (A) പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്, II തെറ്റാണ്.
- (B) പ്രസ്താവന II ശരിയാണ്, I തെറ്റാണ്.
- (C) പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവ രണ്ടും തെറ്റാണ്.

10. സെക്ഷൻ 36 പ്രകാരമുള്ള അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്?

- I. അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയോ സാക്ഷിയായി ഒപ്പിടണം.
- II. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ മേലൊപ്പ് വെയ്ക്കേണ്ടതില്ല.

- (A) I മാത്രം ശരിയാണ്.
- (B) II മാത്രം ശരിയാണ്.
- (C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്.

11. സായുധസേനാംഗങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് സംരക്ഷണവുമായി (സെക്ഷൻ 42) ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക:

- I. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻകൂർ സമ്മതമില്ലാതെ യൂണിയനിലെ സായുധസേനയിലെ ഒരംഗത്തെയും ഔദ്യോഗിക ചുമതല നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
- II. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രത്യേക വിജ്ഞാപനം വഴി പൊതുസമാധാനം പാലിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സേനാംഗങ്ങൾക്കും ഈ പരിരക്ഷ ബാധകമാക്കാവുന്നതാണ്.

- (A) I മാത്രം ശരിയാണ്.
- (B) II മാത്രം ശരിയാണ്.
- (C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്.

12. കൈവിലങ്ങ് (Handcuff) ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്ഷൻ 43 (3) ൽ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു?

- 1. സംഘടിത കുറ്റകൃത്യം (Organized crime)
- 2. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം
- 3. കൊലപാതകം, ബലാത്സംഗം
- 4. വ്യാജ കുറ്റം നിർമ്മാണം, മനുഷ്യക്കടത്ത്

- (A) 1, 2 എന്നിവ മാത്രം
- (B) 1, 2, 3 എന്നിവ മാത്രം
- (C) 3, 4 എന്നിവ മാത്രം
- (D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (1, 2, 3, 4)

13. സ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ നിബന്ധനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ്?

- I. അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിലൊഴികെ, സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷവും സൂര്യോദയത്തിനു മുൻപും സ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
- II. അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രി ഒരു സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നുമതി വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസർ ലിഖിതമായി വാങ്ങിയിരിക്കണം.

- (A) I മാത്രം ശരിയാണ്.
- (B) II മാത്രം ശരിയാണ്.
- (C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്.

14. സെക്ഷൻ 44 പ്രകാരം പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് പൊതു ആചാരപ്രകാരം പൊതുസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമം എന്താണ്?

- I. നോട്ടീസ് നൽകാതെ തന്നെ പോലീസിന് നേരിട്ട് അതിക്രമിച്ചു കയറി പരിശോധിക്കാം.
- II. അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ സ്ത്രീക്ക് അവിടുന്ന് സ്വയമേ മറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും മറാനുള്ള ന്യായമായ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം.

- (A) I ശരിയാണ്, II തെറ്റാണ്.
- (B) II ശരിയാണ്, I തെറ്റാണ്.
- (C) രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്.

15. ഒരു വ്യക്തിയെ വാറണ്ടില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കുക:

- I. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോട് അയാളെ ഏതു കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന വിവരവും കാരണങ്ങളും വ്യക്തമാക്കണം (സെക്ഷൻ 47(1)).
- II. ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും ജാമ്യക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കാമെന്നും അറിയിക്കണം (സെക്ഷൻ 47(2)).

- (A) I മാത്രം ശരിയാണ്.
- (B) II മാത്രം ശരിയാണ്.
- (C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.
- (D) രണ്ടും തെറ്റാണ്.

ഉത്തരസൂചിക (Answer Key)

1. **(B) സെക്ഷൻ 35(1)** - മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവോ വാറണ്ടോ കൂടാതെ പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2. **(C) 3 വർഷം** - സെക്ഷൻ 35(7) പ്രകാരം 3 വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷയുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് (60+) പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
3. **(C) ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (DySP) റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ** - സെക്ഷൻ 35(7) ലെ വ്യവസ്ഥ.
4. **(B) ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഏത് വിധത്തിലും** - സെക്ഷൻ 37(1)(b) പ്രകാരം വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം.
5. **(B) ജാമ്യം അനുവദിക്കേണ്ടതല്ലാത്തതും കൊഗൈസബിൾ ആയതുമായ കുറ്റം** - സെക്ഷൻ 40(1) പ്രകാരം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അധികാരം.
6. **(C) 6 മണിക്കൂർ** - സെക്ഷൻ 40(1) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം.
7. **(C) സെക്ഷൻ 38** - ചോദ്യം ചെയ്യൽ വേളയിൽ സ്വന്തം വക്കീലിനെ കാണാനുള്ള പ്രതിയുടെ അവകാശം.
8. **(C) സെക്ഷൻ 45** - മറ്റു അധികാരപരിധികളിലേക്ക് പ്രതിയെ പിന്തുടരാനുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അധികാരം.
9. **(C) പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.** - സെക്ഷൻ 35(2), സെക്ഷൻ 39 എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി.

10. **(A) I മാത്രം ശരിയാണ്.** - പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്, കാരണം സെക്ഷൻ 36(b)(ii) പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ മേലൊപ്പ് വെയ്ക്കണം.
11. **(C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.** - സെക്ഷൻ 42(1), 42(2) എന്നിവ അനുസരിച്ച് സായുധസേനകൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ.
12. **(D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (1, 2, 3, 4)** - സെക്ഷൻ 43(3)-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതീവ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ.
13. **(C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.** - സെക്ഷൻ 43(5) പ്രകാരം രാത്രികാലങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിനുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ.
14. **(B) II ശരിയാണ്, I തെറ്റാണ്.** - സെക്ഷൻ 44(2) ലെ നിബന്ധന പ്രകാരം മാനാൻ സൗകര്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
15. **(C) I, II എന്നിവ രണ്ടും ശരിയാണ്.** - സെക്ഷൻ 47(1) ഉം 47(2) ഉം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.